

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพ จำกัด  
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 815/2533

โจทก์

นายวิศิษฐ์ ตันสัจจา

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 698, มาตรา 700, มาตรา 938, มาตรา 982, มาตรา 985

โจทก์ได้เข้าอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัท ข. ออกให้แก่บริษัท ท. โดยจำเลยในฐานะผู้จัดการของบริษัท ข. ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ว่า หากโจทก์ได้ชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแล้ว จำเลยยอมชดใช้เงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ต่อมาเมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนด บริษัท ข. ขอยืดเวลาการชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาต่อบริษัท ท. ผู้ทรงออกไปรวม 2 ครั้ง โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ใหม่ทั้งสองครั้ง โจทก์ได้เข้าอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับนั้นตามคำขอร้อง ของ บริษัท ข. ครั้นตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับหลังสุดถึงกำหนด โจทก์ได้ชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นให้แก่บริษัท ท. ตามที่ได้รับการทวงถามดังนี้ เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับที่ออกใหม่มีมูลหนี้มาจากตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับแรก และตามหนังสือสัญญาค้ำประกันที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์มีใจความว่า จำเลยยอมรับผิดชดใช้เงินที่โจทก์จ่ายไปในการที่โจทก์อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท ข. ในวงเงินที่กำหนดเท่านั้น หาได้ระบุวันออกตั๋วและวันถึงกำหนดใช้เงินไว้ไม่ อีกทั้งสัญญาค้ำประกันก็ระบุว่าหากโจทก์ผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำเลยตกลงด้วยในการผ่อนผันเวลาทุกครั้ง โดยโจทก์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในการที่โจทก์เข้ารับอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับหลังสุดด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขอให้โจทก์อวัลตัวสัญญาใช้เงินซึ่งบริษัทดังกล่าวนำไปขายลดให้แก่บริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด จำเลยและผู้มีชื่อร่วมกันทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ว่า หากโจทก์ได้ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแล้ว จำเลยยอม ชดใช้เงินให้แก่โจทก์จนครบถ้วนทันที เมื่อตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนดบริษัทวิทยุไทย อินเตอร์เนชั่นแนลไม่สามารถชำระเงินได้ บริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ ขอต่ออายุสัญญาตัวสัญญาใช้เงินไปอีก ๒ ครั้ง ต่อมาเมื่อตัวสัญญาใช้เงินฉบับหลังสุด ถึงกำหนดบริษัทวิทยุไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ชำระเงิน โจทก์จึงได้ชำระเงิน แทน จำเลยจึงมีหน้าที่ชำระเงินดังกล่าวให้โจทก์ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๒,๒๕๙,๓๐๒.๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า การที่โจทก์เข้าอวัลตัวสัญญาใช้เงินสองฉบับหลังจำเลยไม่ได้ ร่วมรู้เห็นหรือตกลงด้วย เมื่อตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกได้ระงับลงและถูกยกเลิกจึง ไม่มีมูลหนี้ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยฎีกาว่าหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.๗ ที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์เพื่อค้ำประกันในการที่โจทก์เข้า

รับอวัลต์ัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๘ เมื่อตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้วความรับผิดชอบของจำเลยย่อมสิ้นสุดลงนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๘ ถึงกำหนด บริษัทวิทยไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ออกตัวได้ขอยืดเวลาการชำระหนี้ตามตัวนั้นต่อบริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด ผู้ทรงออกไปรวม๒ ครั้ง โดยออกตัวสัญญาใช้เงินให้ใหม่ตามเอกสารหมายเลข จ.๑๐ และ จ.๑๒ ในการออกตัวสัญญาใช้เงินใหม่ทั้งสองครั้งดังกล่าวโจทก์ได้เข้าอวัลต์ัวสัญญาใช้เงินนั้นตามคำขอร้องขอของบริษัทวิทยไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๑๐, จ.๑๒ มีมูลหนี้มาจากตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๘ และตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.๗ ข้อ ๑ กับข้อ ๒ ที่จำเลยและนายศุภสิทธิ์ร่วมกันทำไว้กับโจทก์มีใจความว่าจำเลยยอมรับผิดชอบใช้เงินที่โจทก์จ่ายไปในการที่โจทก์อวัลต์ัวสัญญาใช้เงินของบริษัทวิทยไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวงเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น หาได้ระบุวันออกตัวและวันถึงกำหนดใช้เงินไว้ไม่ อีกทั้งข้อ ๔ หากโจทก์ผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน (บริษัทวิทยไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) จำเลยและนายศุภสิทธิ์ตกลงด้วยในการผ่อนผันเวลาทุกครั้งโดยโจทก์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน เช่นนี้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.๗ ต่อโจทก์ในการที่โจทก์เข้ารับอวัลต์ัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.๑๒ โดยต้องชำระเงินที่โจทก์ได้จ่ายไปตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยซึ่งยังคงเหลืออยู่ตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง)

ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

# แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

## หมายเหตุ